

【일련번호 10】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 외주공사 안전보건교육 감독 및 확인 업무 부적정

소 관 부 서 ○○처, □□처, ●●처, ◆◆처,
△△처, ◇◇처

조 치 부 서 ○○처, □□처, ●●처, ◆◆처,
△△처, ◇◇처

내 용

1. 업무개요

공단은 사업장 내에서 수급(외주)업체가 수행하는 현장작업에 대하여 안전보건 교육 실시 여부를 확인함으로써 안전사고 예방을 위해 노력하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제29조에 따르면 안전보건교육의 실시할 의무를 부담하는자는 해당 근로자를 사용하여 사업을 행하는 수급업체 사업주이며, 또한 같은 법 제64조에 따라 도급인은 수급인에게 안전보건교육을 위한 장소 및 자료 등을 제공하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025. 1. ~ 12.까지 각 사업장에서 실시된 외주작업 안전보건교육 실태를

점검한 결과, [별표] “외주공사 감독자 안전보건교육 실시현황” 과 같이 총 125건 (○○ 27건, ◆◆ 12건, □□ 30건, ◇◇ 35건, ●● 7건, △△ 14건)의 외주공사에 대하여 실제 교육 의무자인 수급업체 사업주가 안전보건교육을 실시하지 않고, 감독직원이 해당 교육을 직접 실시하였다.

외주 현장의 위험성을 고려하여 감독자가 직접 안전보건교육을 실시하였더라도, 수급업체 사업주의 안전 교육이 생략된 채 감독자의 교육만으로 대체하는 것은 관련 규정을 충족하지 못하는 사례에 해당한다.

따라서 향후 외주공사 감독 시에는 수급업체 사업주가 안전보건교육을 직접 실시하도록 지도하고, 감독자는 교육 이행 여부를 참관 및 기록 점검 등을 통해 철저히 확인하여 안전보건 책임 소재를 명확히 하여야 한다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○처장, □□처장, ●●처장, ◆◆처장, △△처장, ◇◇처장은 앞으로 외주공사 감독 시 관련 법령에 따라 안전보건교육은 실제 교육 의무자인 수급업체가 직접 실시하도록 지도·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

【별표 생략】